

REGIME JURÍDICO DO MILITAR ESTADUAL: ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA (LEI ESTADUAL N. 7.990, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 – ARTS 1º AO 59)

Nas nossas aulas vamos abordar conceitos, hierarquia e disciplina, estrutura básica das corporações militares do Estado, força auxiliar e reserva do exército brasileiro, valores, deveres, ética militar, etc.

LEI N. 7.990 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001

Lei 14.186 de 15 de janeiro de 2020. - Altera a Lei n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, a Lei n. 13.201, de 09 de dezembro de 2014, a Lei n. 13.202, de 09 de dezembro de 2014, e dá outras providências.

Lei n. 13.471, de 30 de dezembro de 2015 - Altera dispositivos da Lei n. 6.677, de 26 de setembro de 1994, da Lei n. 6.932, de 19 de janeiro de 1996, da Lei n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.

Lei n. 11.920, de 29 de junho de 2010 - Altera dispositivos das Leis n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001 e n. 11.356, de 06 de janeiro de 2009 e dá outras providências.

Lei n. 11.356, de 06 de janeiro de 2009 - Cria o Prêmio por Desempenho Policial, altera a estrutura organizacional e de cargos em comissão da Polícia Militar da Bahia e dispositivos das Leis n. 7.990, de 27.12.2001, n. 8.626, de 09.05.2003, n. 9.002, de 29.01.2004, e n. 9.848, de 29.12.2005, e dá outras providências.

Lei n. 10.957, de 02 de janeiro de 2008 - Autoriza a concessão do abono de permanência em atividade, aos servidores policiais militares do Estado da Bahia, altera o § 1º, do art. 18, da Lei n. 7.990, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.

Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I – GENERALIDADES CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este Estatuto regula o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia.

ANOTAÇÕES

Obs.: Situações institucionais são as situações que o militar se encontra: ativa e inativo. Prerrogativa é tudo aquilo que é inerente ao exercício do cargo militar. Os deveres e obrigações que forem desobedecidas estaremos diante de transgressões/infrações disciplinares.

Art. 2º - Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente.

Obs.: Possuem aposentadoria específica; forma de ingresso específica; curso de formação distinto. Carreira é exclusivo do militar ativo. Hierarquia é a base institucional das corporações militares.



Art. 3º - A hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar.

§ 1º - A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar, consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade.

Obs.: Níveis diferentes: oficiais e praças. O acatamento à sequência de autoridade consiste nas autoridades constituídas e as autoridades militares. Por exemplo, soldado, cabo, sargento e os oficiais que findam com a figura do coronel. A sequência de autoridade deve ser seguida em razão do princípio da disciplina.

§ 2º - Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

§ 3º - A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser observados e mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre os policiais militares.

Obs.: Independe da situação do militar.

Art. 4º - A situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que lhes forem aplicáveis, por este Estatuto e por legislação específica e peculiar que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes imponham deveres e obrigações.

ANOTAÇÕES

Obs.: Exemplo: preservação da ordem pública.

CAPÍTULO II – DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR SEÇÃO I – DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA O INGRESSO

Art. 5º - São requisitos e condições para o ingresso na Polícia Militar:

I – ser brasileiro nato ou naturalizado;

II – ter o mínimo de dezoito e o máximo de trinta anos de idade;

III – estar em dia com o Serviço Militar Obrigatório;

Obs.: Candidato masculino.

IV – ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos;

V – possuir idoneidade moral, comprovada por meio de folha corrida policial militar e judicial, na forma prevista em edital;

Obs.: Compatível com a função, por exemplo, não ter respondido a um processo criminal, ou condenado.

VI – aptidão física e mental, comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos, na forma prevista em edital;

VII – possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para as candidatas do sexo feminino;

VIII – possuir a escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata, na forma prevista em edital.

IX – possuir Carteira Nacional de Habilitação válida, categoria B (Inciso IX acrescido pelo art. 6º da Lei n. 11.356, de 06 de janeiro de 2009).

Art. 6º - O ingresso na Polícia Militar é assegurado aos aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos, mediante matrícula em curso profissionalizante, observadas as condições prescritas nesta Lei, nos Regulamentos e nos respectivos editais de concurso da Instituição.



10m

ANOTAÇÕES

Seção II – Do Compromisso Policial Militar

Art. 7º - Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los.

Obs.: Inclusive com o risco da própria vida.

Art. 8º - O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene e será prestado pelo policial militar na presença da tropa, no ato de sua investidura, conforme os seguintes dizeres: “Ao ingressar na Polícia Militar do Estado da Bahia, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens legais das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da sociedade mesmo com o risco da própria vida”.

Parágrafo único. Ao ser promovido ou nomeado ao primeiro posto, o Oficial prestará compromisso, em solenidade especial, nos seguintes termos: “Perante as Bandeiras do Brasil e da Bahia, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de Oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia e dedicar-me inteiramente ao seu serviço”.

CAPÍTULO III – DA HIERARQUIA POLICIAL MILITAR SEÇÃO I – DA ESCALA HIERÁRQUICA

Art. 9º - Os postos e graduações da escala hierárquica são os seguintes:

I – Oficiais:

- a) Coronel PM;
- b) Tenente Coronel PM;
- c) Major PM;

Obs.: Oficiais superiores: Coronel PM; Tenente Coronel PM; Major PM.

d) Capitão PM;

e) 1º Tenente PM.

II – Praças Especiais:

- a) Aspirante-a-Oficial PM;

ANOTAÇÕES

Obs.: Superior às demais praças.

b) Aluno-a-Oficial PM;

Obs.: Superior ao Subtenente.

c) Aluno do Curso de Formação de Sargentos PM;

Obs.: Superior aos cabos.

d) Aluno do Curso de Formação de Cabos PM;

Obs.: Superior aos soldados.

e) Aluno do Curso de Formação de Soldados PM.

III – Praças:

a) Subtenente PM;

b) 1º Sargento PM;

c) Cabo PM;

d) Soldado 1ª Classe PM.

Art. 10 - Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador do Estado e registrado em Carta Patente; Graduação é o grau hierárquico do Praça conferido pelo Comandante Geral da Polícia Militar.



15m

Obs.: Documento específico que nomina os direitos, deveres e prerrogativas. Atenção!

§ 1º - A todos os postos e graduações de que trata este artigo será acrescida a designação «PM».

Obs.: Exemplo: SD PM Fulano.

§ 2º - Quando se tratar de policial militar dos Quadros Complementar e Auxiliar, o posto será seguido da designação policial militar e da abreviatura da especialidade.

Obs.: Exemplo: cabo da reserva remunerada da PM (cabo RR PM).

ANOTAÇÕES

§ 3º - Sempre que o policial militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas indicadoras de sua situação.

Seção II – Da Precedência

Obs.: Quem manda, mesmo estando em igualdade de posto ou graduação?

Art. 11 - A precedência entre policiais militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação e pelo Quadro, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em Lei.

Obs.: Tempo de serviço e a função exercida.

§ 1º - A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção ou nomeação, salvo quando for fixada outra data.

§ 2º - No caso do parágrafo anterior, havendo igualdade, a antiguidade será estabelecida:

a) entre policiais militares do mesmo Quadro, pela posição, nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na Instituição;

b) nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior se, ainda assim, subsistir a igualdade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de nascimento para definir a precedência, sendo considerados mais antigos, respectivamente, os de data de praça mais antiga e de maior idade;

Obs.: Último critério de avaliação é a IDADE.

c) entre os alunos de um mesmo órgão de formação de policiais militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas alíneas “a” e “b” deste parágrafo.

§ 3º - Nos casos de nomeação coletiva por conclusão de curso e promoção ao primeiro posto ou graduação, prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida no curso.

§ 4º - Em igualdade de posto ou graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade.



20m

ANOTAÇÕES

Obs.: Por exemplo, em ordem, primeiro o soldado PM da ativa, segundo o soldado PM da reserva remunerada.

§ 5º - Em igualdade de posto ou graduação, a precedência entre os policiais militares de carreira na ativa e os convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação destes.

Obs.: Isso porque o convocado passa a ser da ativa.

§ 6º - Em igualdade de posto, os Oficiais do Quadro de Segurança terão precedência sobre os Oficiais do Quadro de Oficiais Auxiliares da Polícia Militar e estes terão precedência sobre os Oficiais do Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares.

Obs.: Precedência entre quadros.

§ 7º - A precedência entre os Praças Especiais e aos demais é assim regulada:

- a) o Aspirante Oficial é hierarquicamente superior aos praças;
- b) o Aluno Oficial é hierarquicamente superior aos Subtenentes;
- c) o Aluno do Curso de Formação de Sargentos é hierarquicamente superior ao Cabo.

TÍTULO II – CAPÍTULO I DAS FORMAS DE PROVIMENTO

Art. 12 - São formas de provimento do cargo de policial militar:

- I – nomeação;
- II – reversão;
- III – reintegração.

Art. 13 - A nomeação far-se-á em caráter permanente, quando se tratar de provimento em cargo da carreira ou em caráter temporário, para cargos de livre nomeação e exoneração.

Obs.: Cargo comissionado.

§ 1º - A investidura nos cargos dar-se-á com a posse e o efetivo exercício com o desempenho das atribuições inerentes aos cargos.

§ 2º - São competentes para dar posse o Governador do Estado e o Comandante Geral da Polícia Militar.

ANOTAÇÕES



25m

Art. 14 - A reversão é o ato pelo qual o Policial Militar retorna ao serviço ativo e ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I – quando cessar o motivo que determinou a sua agregação, devendo retornar à escala hierárquica, ocupando o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer;

Obs.: A agregação nada mais é que o afastamento.

II – quando cessar o período de exercício de mandato eletivo, devendo retornar ao mesmo grau hierárquico ocupado e mesmo lugar que lhe competir na escala numérica no momento de sua transferência para a reserva remunerada.

§ 1º - O Policial Militar revertido nos termos do inciso II, deste artigo, que for promovido, passará a ocupar o mesmo lugar na escala numérica, observado o novo grau hierárquico, sendo tal previsão aplicada, tão somente, à primeira promoção ocorrida após a reversão.

Obs.: Ocupação de cargo eletivo.

§ 2º - A competência para a reversão será:

I – da mesma autoridade que efetuou a agregação, nos termos do art. 26, desta Lei;

II – da autoridade competente para efetuar a transferência do Policial Militar para a reserva remunerada, nos termos da legislação vigente.

§ 3º - Na hipótese do inciso II do *caput* deste artigo, o retorno ao serviço ativo deverá ocorrer no primeiro dia útil imediatamente subsequente ao término do mandato eletivo.

§ 4º - Não poderá haver interrupção entre o momento da transferência do Policial Militar para a inatividade, em razão do exercício de mandato eletivo, e o seu posterior retorno à Corporação, em face do disposto no inciso II deste artigo.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Francisco Wagner Lobo Pereira.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
